

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 632/2537 นางสาว วิมล ใจ เขียว กับพวก
นาง พุม เจริญ ทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1387, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีเดิมโจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยขอให้เปิดทางภารจายอมอ้างว่าได้ภารจายอมโดยอายุความเป็นทางรถยนต์กว้างประมาณ 4 เมตร แต่อ้างว่าทางพิพาทเดิมเป็นลำรางสาธารณะและดินขึ้นกลายเป็นทาง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเมื่อทางพิพาทเป็นลำรางสาธารณะซึ่งดินขึ้นจึงไม่อาจอ้างว่าได้ภารจายอมคดีถึงที่สุด คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยอ้างว่าทางสาธารณะซึ่งเดิมเป็นลำรางนั้นกว้างเพียง 1.80 เมตรแต่โจทก์ทั้งสี่และชาวบ้านได้ใช้รถยนต์ผ่านทางนั้นและรูกล้อเข้าไปในที่ดินจำเลยอีกประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร โดยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาใช้เป็นทางเข้าออกเป็นเวลากว่า 10 ปี ทางกว้าง 2 เมตรจึงเป็นทางภารจายอม ดังนี้ประเด็นในคดีก่อนกับประเด็นในคดีนี้จึงต่างกัน คดีนี้มีประเด็นตามคำฟ้องว่า ทางกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร ในที่ดินจำเลยเป็นทางภารจายอมหรือไม่ ส่วนปัญหาว่าคดีก่อนโจทก์ทั้งสี่อ้างว่าลำรางสาธารณะที่ดินขึ้นกลายเป็นทางกว้างประมาณ 4 เมตร จะคลุมถึงทางรถยนต์ที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องคดีนี้ว่าอยู่ในที่ดินของจำเลยกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร หรือไม่นั้น จำเลยให้การในคดีก่อนว่าทางสาธารณะกว้างเพียง 1 เมตร เท่านั้น และโจทก์ทั้งสี่ใช้รถยนต์ผ่านทางเข้ามาในที่ดินของจำเลยกว้างประมาณ 1.80 เมตรจำเลยจึงสร้างกำแพงกัน ดังนั้นประเด็นที่ว่า

ทางสาธารณะคลุมถึงทางที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องคดีนี้หรือไม่ ศาลยังมีได้วินิจฉัยโดยอาศัย เหตุอย่างเดียวกันกับในคดีก่อนฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ท 456/49 ในการเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ต้องผ่านทางสาธารณะซึ่งอยู่ติดกับ ที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออก โจทก์ทั้งสี่และชาวบ้านได้ใช้รถยนต์ผ่านเข้าออก โดยรูกำลังเข้าไปในที่ดินของจำเลยตลอดแนวทางทิศตะวันออกกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร ด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาใช้เป็นทางผ่านเพื่อ ประโยชน์ร่วมกันเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วจึงตกเป็นทางภาระจำยอมแล้ว ต่อมาจำเลย ได้ก่อสร้างกำแพงเข้าไปในทางภาระจำยอม เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่ไม่สามารถใช้ รถยนต์ผ่านเข้าออกทางภาระจำยอมได้ขอให้พิพากษาว่าทางที่รูกำลังเข้าไปในที่ดินด้าน ทิศตะวันออกกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินของจำเลยประมาณ 18 เมตร เป็นทางภาระจำยอม

จำเลยให้การว่า ทางสาธารณะที่อยู่ติดที่ดินจำเลยด้านทิศตะวันออกเป็นทาง เดินกว้างเพียง 1 เมตร เท่านั้นโจทก์ทั้งสี่นำรถยนต์ผ่านทางเดินสาธารณะดังกล่าว เพื่อเข้าออกที่ดินของโจทก์ทั้งสี่รูกำลังเข้ามาในที่ดินของจำเลยต่อมาโจทก์ทั้งสี่ ต้องการใช้ที่ดินของจำเลยส่วนที่ถูกรูกำลังเป็นทางรถยนต์ตลอดไปจึงได้ขยายทาง เดินสาธารณะรูกำลังเข้ามาในที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออกให้กว้างออกไป 1.8 เมตร จำเลยเห็นว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออก ตกอยู่ ภายใต้ภาระจำยอมจึงได้สร้างกำแพงกั้นในที่ดินของจำเลยฟ้องของโจทก์ทั้งสี่เป็นฟ้อง ซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 409/2530 ของศาลชั้นต้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีก่อนคือคดีหมายเลขแดงที่ 409/2530 ของศาลชั้นต้นนั้น โจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยขอให้เปิดทางการจำยอมโดยอ้างว่าได้การจำยอมโดยอายุความเป็นทางรถยนต์กว้างประมาณ 4 เมตร แต่อ้างว่า ทางพิพาทนั้นเดิมเป็นลำรางสาธารณะและดินขึ้นกลายเป็นทาง ศาลจึงวินิจฉัยว่าเมื่อทางพิพาทนั้นเป็นลำรางสาธารณะซึ่งดินขึ้น จึงไม่อาจอ้างว่าได้การจำยอม คดีถึงที่สุดแล้วโจทก์ทั้งสี่จึงมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อ้างว่าทางสาธารณะที่เดิมเป็นลำรางสาธารณะนั้นกว้างเพียง 1.80 เมตร แต่โจทก์ทั้งสี่และชาวบ้านได้ใช้รถยนต์ผ่านทางนั้นและรुक้าเข้าไปในที่ดินของจำเลยอีกประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร โดยสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาใช้เป็นทางผ่านเข้าออก เป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว ทางกว้าง 2 เมตร ในที่ดินของจำเลยจึงเป็นทางการจำยอม ดังนั้นประเด็นในคดีก่อนและประเด็นในคดีนี้จึงต่างกัน เพราะคดีก่อนศาลวินิจฉัยในข้อกฎหมายว่า เมื่อทางที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องเดิมเป็นลำรางสาธารณะและต่อมาดินขึ้นกลายเป็นทาง โจทก์ทั้งสี่จึงอ้างว่าได้การจำยอมไม่ได้แต่คดีนี้มีประเด็นตามคำฟ้องว่า ทางกว้างประมาณ 2 เมตรยาวประมาณ 18 เมตร ในที่ดินของจำเลยเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสี่หรือไม่ ส่วนปัญหาว่าคดีก่อนโจทก์ทั้งสี่อ้างว่าลำรางสาธารณะที่ดินขึ้นกลายเป็นทางกว้างประมาณ 4 เมตร จะคลุมถึงทางรถยนต์ที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องคดีนี้ว่าอยู่ในที่ดินของจำเลยกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร หรือไม่นั้น จำเลยให้การในคดีก่อนว่าทางสาธารณะกว้างเพียงประมาณ 1 เมตรเท่านั้น และโจทก์ทั้งสี่ใช้รถยนต์

ผ่านทางเข้ามาในที่ของจำเลยกว้างประมาณ 1.80 เมตร จำเลยจึงสร้างกำแพงกัน
ดังนั้น ประเด็นข้อที่ว่าทางสาธารณะจะคลุมถึงทางที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องคดีนี้หรือไม่ ศาล
ยังมิได้วินิจฉัยในคดีก่อนประเด็นที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยในคดีนี้จึงมิใช่ประเด็นที่ได้
วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับในคดีก่อนฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ในคดีนี้จึงมิใช่
ฟ้องซ้ำกับคดีก่อน คือคดีหมายเลขแดงที่ 409/2530ของศาลชั้นต้นที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาว่าฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ในคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 และพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสี่มานั้น ศาลฎีกาไม่
เห็นฟ้องด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>